

1500317-50.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dá conta de que ocorre o furto mediante escalada quando o agente se utiliza de via anormal para penetrar na casa ou no local onde vai opera-se a subtração:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - Impossível o afastamento da qualificadora da escalada quando comprovada a utilização de via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500317-50.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-50.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2035042/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA;

Boletim de Ocorrência nº 603/22/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

ANDRE LUIZ DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, com a circunstância agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia do novo coronavírus, durante o repouso noturno, subtraiu, para ele, mediante escalada, objetos de inox, avaliados em R\$300,00 (trezentos reais), pertencente à empresa Worldinox, representada por Eric Pereira dos Santos.

O Ministério Público formulou proposta de acordo de não persecução penal (fls.

88/89), mas revogou o acordo em razão de o réu estar em local incerto (fl. 105).

Recebida a denúncia (fl. 109), o réu foi citado por edital (fl. 116) e não se apresentou nos autos (fl. 117), razão pela qual foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 122/123).

Após requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 132/133), foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 134/135).

Cumprido o mandado de prisão (fls. 148/150), o réu foi pessoalmente citado (fls. 157/159) e apresentou resposta à acusação (fls. 163/164).

Revogada a suspensão do processo, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 166/167).

Durante a instrução foram ouvidos o representante da vítima, uma testemunha arrolada pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Por ocasião da audiência, ao acusado foi concedida a liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança (fls. 202/203 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa reconhece a presença de prova acerca da materialidade, contudo pugna pelo afastamento da circunstância agravante da calamidade pública, bem como reconhecimento da figura do furto privilegiado (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de prisão em flagrante (fl. 11), laudo pericial do local dos fatos (fls. 74/77), bem como na prova oral amealhada.

A autoria é certa.

ANDRE LUIZ admitiu a prática do crime. Disse que era usuário de crack, sobrevivia do dinheiro proveniente da reciclagem e resolveu pular o muro da empresa para pegar algum material. Ao ser questionado, respondeu que não possui passagem criminal anterior e disse nada ter contra os policiais que efetuaram a sua prisão. Sobre o muro que escalou para adentrar no local, informou que media, aproximadamente, o dobro de sua altura, que é de 1,63m. Às perguntas do Ministério Público, negou que tenha praticado crimes anteriormente (audiência virtual).

O representante da vítima, Eric, disse que a empresa havia sido vítima de diversos furtos e, na data dos fatos, esteve no local e notou que alguns retalhos de chapa haviam sido separados por alguém. Contou que, então, decidiu instalar uma câmera no local e, por volta das 2h, viu o acusado no interior da empresa. Relatou que aguardou ele pular o muro de volta e conseguiu segurá-lo até a chegada da viatura policial. Ao ser questionado, respondeu que não o conhecia antes dos fatos e que a empresa não sofreu qualquer prejuízo, já que os objetos não foram levados (audiência virtual).

A testemunha Flávio disse que foram acionados via Copom para atenderem a ocorrência de furto pelo local dos fatos e, ao chegarem no endereço informado, o representante da vítima já havia efetuado a detenção do indivíduo. Declarou que o acusado havia tentado subtrair placas de inox da empresa para vender como reciclagem e que o representante do estabelecimento lhes disse que a ação criminosa foi captada por uma câmera, e que chegou no local assim que ele tentava se evadir. Ao ser questionado, respondeu que o muro escalado pelo réu era alto (audiência virtual). Como se vê, as provas são cabais e irrefutáveis.

Consta dos autos que ANDRÉ LUIZ foi flagrado pela representante da empresa vítima no instante em que subtraía retalhos de chapa, os quais permaneciam acondicionados na parte externa do estabelecimento. Assim, Eric se dirigiu ao local e logrou efetuar a detenção do réu até a chegada da Polícia Militar.

Interrogado perante o Juízo, o acusado admitiu a prática do ilícito. Disse que trabalhava com reciclagem, estava sem dinheiro e precisava de material para vender e garantir o sustento do vício em drogas. Por esta razão, invadiu a empresa vítima e tentou subtrair alguns objetos.

A prova oral, consistente no depoimento do representante da vítima e da testemunha, bem como na confissão espontânea de ANDRÉ LUIZ são suficientes para a sua condenação.

No que se refere à qualificadora da escalada, o laudo pericial de fls. 74/77 demonstra que, para ingressar no imóvel, o réu precisou escalar um muro de 2,50m de altura.

A jurisprudência dá conta de que ocorre o furto mediante escalada quando o agente se utiliza de via anormal para penetrar na casa ou no local onde vai opera-se a subtração: "APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - Impossível o afastamento da qualificadora da escalada quando comprovada a utilização de via anormal e que exigiu maior esforço do réu para adentrar no local. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada, que normalmente não deixa vestígio, basta a prova oral. (...)". (Apelação Criminal nº 0005996-57.2016.8.26.0506, 13ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 09/05/2019).

Esse é o caso dos autos, pois o réu demandou esforço incomum para ingressar na parte interna do imóvel.

É de ser reconhecida, também, a causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno, já que devidamente comprovado que o furto ocorreu na madrugada (às 04h30. - fl. 06), período em que a vigilância do local é mais vulnerável, devido ao pequeno número de pessoas que por ali transitam. E para a caracterização desta causa de aumento, é irrelevante o local onde tenha ocorrido o crime de furto, bastando que ele seja praticado durante o período de repouso noturno.

Contudo, cabível o reconhecimento da tentativa. É que, pelos relatos do representante vítima e do policial responsável pela condução da ocorrência, restou evidenciado que ANDRÉ LUIZ foi flagrado no momento em que se preparava para deixar o local, de posse dos bens furtados. Portanto, é certo que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos objetos descritos na inicial.

No mais, em que pese não seja caso de aplicação do princípio da insignificância, já que considerar, automaticamente, um crime como de bagatela é incentivar o descumprimento da norma legal para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida, devido ao pequeno valor dos bens furtados, o denunciado poderá obter vantagem quando da dosagem da pena, nos termos do §1º do artigo 155 do Código Penal.

Mais não é necessário.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

ANDRÉ LUIZ não ostenta antecedentes criminais (fl. 38). Assim, tomo a qualificadora da escalada para a tipificação do delito e fixo-lhe a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem, reconheço a circunstância atenuante da confissão.

Contudo a pena já está em seu patamar mínimo e não sofrerá reparos.

Na terceira fase da dosagem, reconheço a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, de modo que acréscimo à pena 1/3, a qual passará a ser de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Dada a tentativa, reduzo a pena de 1/3, a qual passará a ser de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa. Anoto que a redução se deu no patamar mínimo, já que o sentenciado já estava na posse dos bens e chegou a pular o muro para sair do estabelecimento, ocasião em que foi rapidamente detido pelo representante da vítima.

Presente, ainda, a figura do furto privilegiado (artigo 155, §2º, do Código Penal), pois o valor da res furtiva é pequeno e o acusado não ostenta antecedentes criminais. Sendo assim, diminuo a pena de 1/3, tornado-a em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa. Opto pela pena carcerária prevista no preceito penal pelo qual o réu foi processado, por entender que a multa não seria suficiente para exprimir o juízo de reprovabilidade. Não há outras circunstâncias a serem consideradas, permanecendo a pena neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face de ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO e o CONDENO à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato, o dia, por terem praticado o crime previsto no artigo 155, §1º,

§2º e §4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Cabível a substituição preceituada no artigo 44, parágrafo 2º, segunda parte, do referido estatuto. Assim, em prestígio à falta de antecedentes desabonadores, e considerando que o réu, ao que tudo indica não possui condições financeiras para arcar com eventual pena de prestação pecuniária, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ambas consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial (art. 46, § 2º, do CP). O local da prestação de serviços será indicado pelo juízo da execução na forma do art. 149, da LEP e as tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta nesta decisão (art. 46, §3º, do CP).

Se houver revogação a pena da ré será cumprida em regime aberto.

Deixo de condenar o sentenciado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuírem condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA